DOCUMENTO SEM VALIDADE

Portaria de outorga prévia

Orgão Emissor: Instituto Água e Terra **Origem: SIGARH**

Protocolo: 24.165.593-8 **Publicação: 06/02/2026**

Portaria: 10206/2026/OP-GOUT **Revoga: 25217/2023/OP-GOUT** **Validade: 04/02/2027**

Nome/Razão Social: INOVA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.83*.***/****-**

Empreendimento: Represa Gema

Endereço: Rodovia Pr 218 **Localidade:** Zona Rural

Município: São Sebastião da Amoreira **UF:** PR

Interessados

GUST*** ******** ********** ** ******** ***** ********** 084.6**.***-**

Ponto de interferência

Bacia hidrográfica: Tibagi **Comitê:** Tibagi

Tipo de corpo hídrico: Represa **Nome:** Sem denominação na base

Coordenadas UTM: 7.403.775,00 N 532.233,00 E **Fuso:** 22 (SIRGAS 2000)

Código do ponto: 1030503 **Código Ottobacia:** 864227428

Dominialidade: Estadual **Nome popular:** -

Área crítica: Não **Regional:** Escritório Regional de Cornélio Procópio

Características da intervenção

Finalidade(s) Captação

Nome da barragem Represa Gema

Volume máximo (m³) 323.712,87

Vazão mínima à jusante (m³/s) 0,00500

Vazão de regularização (m³/s) -

Vazão máxima de projeto (m³/s) 4,860

Área do reservatório (m²) 81.831,15

Altura do barramento (m) 5,00

Vazão de projeto do vertedouro (m³/s) 0,10

Ano de conclusão da obra 1990

Classificação da barragem

Categoria de risco Médio **Dano potencial** Baixo **Classe da barragem** D

Observações

Barragem classificada com Categoria de Risco (CRI): MÉDIO e Dano Potencial Associado (DPA): BAIXO, com classificação final: BARRAGEM TIPO "D". Portanto o empreendedor deverá apresentar a seguinte documentação para atendimento à Lei de Segurança de Barragens, conforme o Art. 11. da Portaria nº 467/2023 do IAT, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da Portaria de Outorga Prévia para Barragem:
- Inspeção de Segurança Regular.

Trata-se da RENOVAÇÃO de Outorga Prévia, deverá obter a Outorga de Direito apresentando: 1) comprovação da execução de extravasor conforme projeto anexado ao presente. 2) manifestação do licenciamento sobre a manutenção da barragem (compensações ou outras ações necessárias).

Essa outorga prévia não será Renovada, o usuário deverá regularizar-se junto ao licenciamento e solicitar a Outorga de Direito.

Por se tratar de renovação de outorga prévia, o usuário poderá ser autuado por falta de cumprir os estabelecidos na portaria anterior, como as adequações de vertedor para vazão máxima e dispositivo de vazão mínima.

Condições

O Outorgado (**INOVA AGROPECUARIA LTDA**) deverá instalar e manter em funcionamento equipamento de medição para monitoramento contínuo da vazão, tempo de operação e demais condições de uso, devendo enviar periodicamente os resultados ao INSTITUTO, conforme especificado a seguir:

1 Adequação do vertedouro para atender a vazão de projeto

Frequência de coleta: Única Frequência de envio: Única

Prazo limite para envio: 05/04/2026

DOCUMENTO SEM VALIDADE

Condições

2 Implantação de dispositivo a fim de garantir vazão mínima de jusante

Frequência de coleta: Única

Frequência de envio: Única

Prazo limite para envio: 05/04/2026

Art. 1º O empreendedor é responsável pelos aspectos relacionados à segurança da barragem, devendo assegurar que seu projeto, construção, operação e manutenção sejam executados de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e demais regulamentos emitidos pelo órgão fiscalizador da segurança da barragem.

Art. 2º Este ato de outorga prévia, objeto desta Portaria, não estabelece direitos de uso de recursos hídricos, correspondendo somente à manifestação prévia do Poder Público Outorgante quanto ao objeto requerido, possibilitando ao Outorgado prosseguir no planejamento e projeto de empreendimento, no atendimento às etapas de licenciamento previstas nas legislações sobre uso e ocupação do solo, meio ambiente, exploração e aproveitamento de recursos naturais e, ainda, no cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 3º O ato de outorga prévia estará garantido ao Outorgado, desde que os elementos do processo administrativo que deram sustentação a esta manifestação não venham a ser alterados nas fases subseqüentes do processo administrativo de requerimento de autorização de direito de uso de recursos hídricos.

Art. 4º O Poder Público Outorgante pode, em decisão motivada, suspender, total ou parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado, a outorga prévia concedida.

Art. 5º A outorga poderá ser revogada, sem qualquer direito de indenização, nos casos de cancelamento da licença ambiental ou se as licenças municipais para construção e funcionamento não forem emitidas, se for o caso dessas exigências, ou ainda se verificados os demais casos previstos no artigo 32 do Decreto Estadual nº 9.957 de 23/01/2014.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º O requerimento para renovação desta outorga deverá ser encaminhado ao Poder Público Outorgante no prazo máximo de até 90 (noventa) dias anteriores à data de expiração da vigência desta autorização.

Art. 8º No caso de desativação, interrupção das atividades do empreendimento ou desistência da outorga, o Outorgado deverá comunicar formalmente ao INSTITUTO, por meio de formulário próprio.

Art. 9º A transferência de titularidade da outorga, relativa à alteração do titular da outorga, poderá ser solicitada através de requerimento específico ao INSTITUTO.

Art. 10º O Outorgado se sujeita à fiscalização do INSTITUTO, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 11º O não cumprimento da legislação de recursos hídricos vigente e aos termos desta outorga sujeitará o outorgado às sanções previstas na Lei 12.726/99 e nos decretos 9957/2014 e 12.416/2014.

Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.